

Ondergetekende, mr. Geraldino Milano, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Pierrette Riel, notaris in de gemeente Oosterdonk kantoorhoudende te Meergastel, verklaart:

- dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is;
- dat het stuk waarvan dit stuk een afschrift is om negen uur vijfenveertig minuten (09:45 uur) is ondertekend.

HYPOTHEEK

Offertenummer: 010203

Zaaknummer: 201908HBVB

Heden, drieëntwintig juli tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Geraldino Milano, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Pierrette Riel, notaris in de gemeente Oosterdonk kantoorhoudende te Meergastel:

1. de heer Kristian Weber, geboren te Werningerode (Oostenrijk) op drieëntwintig februari negentienhonderdtweeënzestig, zich identificerende met zijn Duitse paspoort, met kenmerk NM00HF9, uitgegeven te Bremen, Duitsland, op zestien juni tweeduizend zestien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 5006 GM Meergastel, Müskenshof 2; hierna ook te noemen 'de schuldenaar';
2. mevrouw Charly van den Enden, geboren te Klerenbeek op negen september negentienhonderdvijfenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 5006 AP Meergastel, Raadhuisstraat 89, te dezen handelend als mondeling gevolmachtigde van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: AEGON Hypotheken B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2591 TV 's-Gravenhage, Aegonplein 50, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 52054454 (correspondentieadres voor alle aangelegenheden betreffende de hierna te vermelden rechtshandelingen: 8900 MC Leeuwarden, Postbus 23002); hierna ook te noemen 'geldgeefster', alsmede haar rechtverkrijgenden onder algemene en onder bijzondere titel. Overal waar in deze akte of de hierna te noemen Algemene Voorwaarden gesproken wordt van geldgeefster, zal na overgang hierin worden gelezen haar rechtsopvolger.

Van de hier bedoelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

De comparanten, handelend als voormeld, verklaarden dat tussen hen een overeenkomst van geldlening met hypotheekstelling en inpandgeving is gesloten ten behoeve van de financiering van de verkrijging en/of verbouwing en/of verbetering van dan wel andere handelingen die verband houden met het

hierna vermelde registergoed, welke overeenkomst is omschreven in het door geldgeefster gedane bindend aanbod onder nummer 010203.

Ter uitvoering van die overeenkomst zal door geldgeefster een som geld aan de schuldenaar ter beschikking worden gesteld en zullen door de schuldenaar een recht van hypotheek en pandrechten ten behoeve van geldgeefster worden gevestigd, een en ander zoals in deze akte omschreven.

De schuldenaar en de geldgeefster kunnen overeenkomen dat onder deze akte een aanvullende geldlening wordt verstrekt tot maximaal de hieronder genoemde hoofdsom, hierna te noemen de "aanvullende geldlening". Een aanvullende geldlening wordt alleen verstrekt voor zover het op grond van de voormelde overeenkomst en eventuele aanvullende geldlening(en) uitstaande leningbedrag lager is dan de hierna te noemen hoofdsom en indien aan de op dat moment geldende acceptatiecriteria wordt voldaan.

BEDRAG GELDLENING (Hypotheeknummer: 010203)

De schuldenaar verklaart van geldgeefster ter leen te hebben ontvangen en aan deze daarom een bedrag van honderdachtenveertigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 148.740,00), hierna te noemen de hoofdsom, schuldig te zijn, zo de schuldenaar uit meerdere personen bestaat onder het beding van hoofdelijke aansprakelijkheid en voorts onder de volgende bepalingen:

HYPOTHEEKSTELLINGEN

De schuldenaar verleent tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen geldgeefster te vorderen mocht hebben of krijgen op grond van de overeenkomst van geldlening, eventueel nog te verstrekken aanvullende geldlening(en), de betaling van de verschuldigde rente (ook indien deze betrekking heeft op een periode van langer dan drie jaar), boeten en de in de Algemene Voorwaarden bedoelde kosten, een recht van hypotheek tweede in rang, en wel op het registergoed zoals hierna vermeld tot een bedrag van honderdachtenveertigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 148.740,00) te vermeerderen met de hiervoor bedoelde rente, boeten en kosten, die tezamen worden begroot op vijftig procent (50%), dus tot een eindbedrag van tweehonderddrieëntwintigduizend honderdtien euro (€ 223.110,00).

De zekerheden zoals in deze akte omschreven worden verleend op:

Het registergoed

- a. Eengezinswoning gelegen te 4002 VL KLEVEBRUG, Israelslaan 77, kadastraal bekend gemeente Meergastel, sectie B, nummer 2451 ter grootte van een are en achtendertig centiare (1 a 38 ca);
- b. het een/tiende (1/10) onverdeeld aandeel in een perceel voetpad, gelegen te Klevebrug, Israelslaan ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Meergastel, sectie B, nummer 2455 ter grootte van negenendertig centiare (39 ca) met bestemming mandeligheid,

in deze akte te noemen "het registergoed".

De schuldenaar verklaart ermee bekend te zijn dat geldgeefster gerechtigd is de vorderingen, inclusief de daarmee verbonden afhankelijke rechten en nevenrechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen het recht tot renteherziening en pand- en/of hypotheekrechten, uit hoofde van de in deze akte geconstateerde geldlening en/of overbruggingslening geheel of gedeeltelijk aan

een derde over te dragen. Bovendien is geldgeefster gerechtigd haar rechtsverhouding, inclusief alle afhankelijke rechten en nevenrechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen pand- en/of hypotheekrechten, uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen conform artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek, waarvoor schuldenaar reeds nu, bij voorbaat, haar medewerking verleent. Van een eventuele overdracht zal mededeling worden gedaan aan de schuldenaar.

AANVAARDING ZEKERHEDEN EN HYPOTHEEKSTELLING

Geldgeefster verklaart de hiervoor vermelde hypotheekstelling, de hierna vermelde (verpande) rechten, alle aangegane verbintenissen en alle verleende volmachten te aanvaarden.

DOMICILIEKEUZE

De comparanten verklaren voor de uitvoering en alle gevolgen van het bij deze akte overeengekomen woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte en geldgeefster voorts nog te haren hoofdkantore te 's-Gravenhage.
EINDE KADASTERDEEL

De voorbeeldakten geven een indruk van de cosmetische en inhoudelijke mogelijkheden bij het werken met KIK-akten. De in de voorbeeldakten opgenomen persoonsgegevens zijn fictief en illustratief. Ook de tekst, volgend op de woorden 'Einde Kadasterdeel', is zuiver illustratief van aard. Aan de inhoud en opmaak van deze akten kunnen geen rechten worden ontleend.